

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1367/2531

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นางเหรียญ เดชพ่วง กับพวก
นายถมยา พูลสุข กับพวก

โจทก์
โจทก์ร่วม
จำเลย

ป.อ. มาตรา 188

การที่จำเลยเอาหนังสือสัญญาจะซื้อขายที่ดินที่จำเลยทำไว้กับโจทก์ร่วมไปจากโจทก์ร่วมและนำไปใช้อัยต่อเจ้าพนักงานที่ดิน ห้ามทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินแปลงนั้น แม้หนังสือสัญญาจะซื้อขายฉบับดังกล่าวจะถูกยกเลิกไปแล้ว โดยคู่สัญญาได้ทำสัญญาขึ้นใหม่แล้วก็ตาม การกระทำของจำเลยก็ถือได้ว่าเป็นการเอาไปเสียซึ่งเอกสารของผู้อื่นและทำให้โจทก์ร่วมได้รับความเสียหายแล้ว จึงเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 188

(ประชุมใหญ่ครั้งที่ 6/2531)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๘๘, ๘๓

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้นางเหรียญและนางกิมลีเข้าร่วมเป็นโจทก์

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์และโจทก์ร่วมที่ ๒ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์และโจทก์ร่วมที่ ๒ ฎีกา โดยอธิบดีกรมอัยการลงลายมือชื่อรับรองว่ามีเหตุอันควรที่ศาลฎีกาจะได้วินิจฉัยในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๒๔ โจทก์ร่วมทั้งสองได้ทำสัญญาจะขายที่ดินโฉนดที่ ๒๒๙๑ ให้แก่จำเลยที่ ๑ ในราคา ๓๔๐,๐๐๐ บาท ในวันนั้นได้วางมัดจำไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท ทำหนังสือสัญญา ๒ ฉบับ ข้อความตรงกันคู่สัญญาเก็บไว้ฝ่ายละ ๑ ฉบับ ต่อมา มีการวางมัดจำเพิ่มขึ้นและทำสัญญาจะซื้อขายใหม่โดยเปลี่ยนคู่สัญญาฝ่ายผู้จะซื้อเป็นจำเลยที่ ๒ ซึ่งเป็นบุตรของจำเลยที่ ๑ จำเลยที่ ๑ ได้ฉีกต้นฉบับหนังสือสัญญาจะซื้อขายเดิมที่ตนถือไว้ แต่โจทก์ร่วมที่ ๑ มิได้ฉีกต้นฉบับหนังสือสัญญาที่ตนยึดถือไว้เพราะวันนั้นมิได้นำติดตัวไป ต่อมาจำเลยทั้งสองมาขอคืนฉบับหนังสือสัญญาดังกล่าวและเอาไปเสียจากโจทก์ร่วม ต่อมาจำเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นบิดาจำเลยที่ ๒ นำหนังสือสัญญาดังกล่าวไปขออายัดต่อเจ้าพนักงานที่ดิน ขอให้ห้ามทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินโฉนดที่ ๒๒๙๐ จนเจ้าพนักงานที่ดินรับอายัดไว้ ต่อมาจำเลยที่ ๑ นำหนังสือสัญญาดังกล่าวมาฟ้องโจทก์ร่วมทั้งสองเป็นจำเลยต่อศาลแพ่งธนบุรีในข้อหาผิดสัญญา พฤติการณ์ของจำเลยทั้งสองทั้งหมด ถือได้ว่าร่วมกระทำด้วยกัน ในปัญหาว่าการกระทำดังกล่าวของจำเลยทั้งสองจะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๘๘ หรือไม่ ศาลฎีกาโดยมติที่ประชุมใหญ่เห็นว่า แม้หนังสือสัญญาจะซื้อขายฉบับที่โจทก์นำมาฟ้องจะถูกยกเลิกไปแล้ว โดยคู่สัญญาได้ทำสัญญาใหม่ เปลี่ยนคู่สัญญาฝ่ายผู้จะซื้อจากจำเลยที่ ๑ เป็นจำเลยที่ ๒ ก็ตาม แต่หนังสือสัญญาฉบับนี้ก็ยังเป็นเอกสารตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑(๗) และเป็นของโจทก์ร่วมทั้งสองเพราะเป็นหนังสือสัญญาฉบับที่คู่สัญญาให้โจทก์ร่วมทั้งสอง

ยึดถือไว้ ทั้งการกระทำดังกล่าวของจำเลยทั้งสองก็ถือได้ว่าเป็นการเอาไปเสียซึ่ง
เอกสารของผู้อื่นและทำให้โจทก์ร่วมทั้งสองได้รับความเสียหายจากการที่จำเลยทั้ง
สองได้นำเอกสารดังกล่าวไปเป็นหลักฐานในการขออายัดที่ดินตามที่โจทก์ฟ้องแล้ว
การกระทำของจำเลยทั้งสองจึงเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
๑๘๘

พิพากษากลับว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
๑๘๘, ๘๓ จำคุกคนละ ๓ เดือน

(บุญส่ง คล้ายแก้ว-ธีรศักดิ์ กรรณสูต-ถวิล ทองสว่างรัตน์)

ศาลอาญา - นายอำนาจน สุขพรหม
ศาลอุทธรณ์ - นายเรีงธรรม ลัดพลี

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>